

1501036-57.2016.8.26.0223  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Roubo  
Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS  
Comarca: Guarujá  
Foro: Foro de Guarujá  
Vara: 3ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 30/11/2022  
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
GUSTAVO ALVES DE FREITAS  
Juiz de Direito: Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

VISTOS.

Trata-se de ação penal em desfavor de GUSTAVO ALVES DE FREITAS , qualificado nos autos, por suposta infração de RECEPÇÃO SIMPLES (ADITAMENTO DA DENUNCIA DE FLS. 331-335) – CP 180 CAPUT; - por fatos de 31/08/2016 (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Guarujá - Foro de Guarujá  
3ª Vara Criminal - Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-900 Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1501036-57.2016.8.26.0223  
Classe – Assunto:  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
GUSTAVO ALVES DE FREITAS  
Juiz de Direito: Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

VISTOS.

Trata-se de ação penal em desfavor de GUSTAVO ALVES DE FREITAS , qualificado nos autos, por suposta infração de RECEPÇÃO SIMPLES (ADITAMENTO DA DENUNCIA DE FLS. 331-335) – CP 180 CAPUT; - por fatos de 31/08/2016 (fls. 01-03).

A primitiva denúncia de fls. 01-03, foi recebida em 06/06/2017 (fl. 84).

O réu GUSTAVO foi citado em Bertioga em 17/07/2017 (fl. 148).

Consta que o corréu Vítor Afonso da Silva Amparo Alves estaria sendo processado em "autos desmembrados" perante a 1ª Vara de BERTIOGA, conforme mencionado na Ata de Audiência de FL. 263-264, realizada naquele Juízo em 22/11/2017.

Após audiência de 22/11/17 em Bertioga, o órgão do MPESP aditou a denuncia "IN BONAM PARTEM", para desclassificar os fatos, de roubo para RECEPÇÃO simples, no que se refere à conduta de GUSTAVO ALVES DE FREITAS (aditamento de fls. 331-335); recebido pela Justiça Criminal na FL. 336 (23/03/18), e FL.340 (decisão de 10/04/18, na qual determinou-se a redistribuição do feito do réu GUSTAVO para comarca de Guarujá).

O MP de Guarujá manifestou-se de fl. 348; despachado nesta 3ª Vara em FL. 351 (04/04/2018). A Defensoria manifestou-se de fl. 385.

Após o Despacho de fl. 393 (18/08/22), que suscitava derradeira oferta de benefício de "suspro" ou "ANPP", o Ministério Público de fl. 400 manifestou-se discordante, pugnando pela retomada da instrução e julgamento do réu Gustavo.

Decorridos mais de cinco (5) anos desde o recebimento da denúncia (fl. 84, 06/06/2017), - ou mais de seis anos desde o fato; até o presente momento não foi possível instruir e sentenciar o caso.

É o suficiente relatório.

Fundamento e DECIDO: - Examinando os autos, entendo que não mais subsiste 'justa causa' para o prosseguimento desta ação penal, haja vista a evidente perda de interesse processual de agir da Justiça Pública, devido à ação inegável do tempo no esvaziamento da atualidade de repressão penal no caso concreto.

A sanção penal para surtir o efeito pedagógico esperado deve ser aplicada dentro de um tempo razoável, para que seja socialmente útil em termos de operar alguma prevenção especial - como razoável também deve ser o tempo global de duração do processo judicial em geral (CF art. 5º, LXXVII, Emenda 45/2004). A vigente Carta Constitucional preconiza celeridade e eficiência na atuação dos Poderes Públicos. O réu nestes autos é presumido legalmente primário ao tempo do crime de 02/12/2016 (FL. 126); - e a primariedade tem peso preponderante na fixação da pena-base (JTACRIMSP 31/368), devendo-se evitar a injustiça de penas desproporcionadas e contraproducentes (RT 481/358 - "apud" DAMASIO, Código Penal Anotado, 19ª edição, pág. 209).

O réu GUSTAVO ALVES DE FREITAS é nascido em 18/07/1998 - e portanto, era MENOR DE 21 ANOS ao tempo do fato de 31/08/2016.

Portanto, é evidente que o réu se beneficia com o disposto no CP art. 115 (redução do prazo prescricional pela METADE).

O crime do CP art. 180 CAPUT prevê penas de 1 (hum) a 4 (quatro) anos de reclusão. Assim, abstratamente, prescreve-se no prazo de 8 (oito) anos, conforme CP art 109, inciso IV. Contudo, por força de CP art. 115, réu menor de 21, a prescrição nestes autos operou-se após 4 (quatro) anos do marco prescricional do recebimento da denúncia de fl. 84 (06/06/2017).

Conforme Constituição Art. 5º, LXXVII, Emenda 45/2004, deve-se buscar a "duração razoável do processo" - de tal modo que não é cabível a existência de "processo eterno" ou que a ameaça de sanção penal perdurasse por tempo indeterminado.

Logo, o caso em tela já estaria irremediavelmente prescrito, posto que em qualquer caso de procedência da ação penal, não se mostra plausível aplicar-se pena sequer superior a hum (1) ano de detenção, que é o piso legal de CP art. 180 caput. A prescrição abstrata da pretensão punitiva, no inciso IV do CP art 109 (reduzida pelo CP 115), pelo que se vê, JÁ operou-se desde 07/06/2021, quatro anos depois de recebida denúncia.

Destarte, inegável que seria de todo inútil o prosseguimento do feito, porque, ainda que eventualmente procedente a ação penal, ao final acabaria sendo declarada a extinção da punibilidade pela prescrição 'retroativa'.

Nestes termos o pronunciamento da Egrégia Quarta Câmara do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, in Recurso em Sentido Estrito nº 589.413/0, in verbis:

"Seria inútil o provimento jurisdicional, ainda que procedente a ação, é de reconhecer-se a ausência do interesse de agir. A máquina estatal, movimentada pelo autor da ação, busca um objetivo concreto, útil, afastada a idéia de seu uso em mera atmosfera abstrata. O mundo do direito não pode posturar-se em tom fenomênico, inteiramente dissociado do mundo concreto".

Recorrendo-se, subsidiariamente, ao processo civil vê-se, portanto, que falta ao Estado interesse de agir, uma vez que a condenação do réu não terá qualquer efeito prático, pois bastará o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória para que necessariamente seja reconhecida uma prescrição retroativa. Se falta interesse de agir à Acusação, falece suficiente 'justa causa' para o prosseguimento da ação penal tornando-se constrangimento ilegal levar adiante um processo-crime, quando a pena justa a ser aplicada nas circunstâncias do caso concreto desde logo denotam a notoriedade da prescrição (retroativa) da pretensão punitiva.

Por todo o acima exposto, com espeque no artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, combinados com artigo 107, IV, c.c. art. 109, inciso IV, c/c CP art. 115, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu GUSTAVO ALVES DE FREITAS, qualificado nos autos, quanto ao fato (de 31/08/2016) versado neste processo 1501036-57.2016, - reconhecendo-se a prescrição do réu menor de 21 anos.

Oportunamente, dê-se baixa nos registros e arquivem-se os autos.

PRIC. Guarujá, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA